

1500780-20.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIEL RAFAEL DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ARIEL RAFAEL DE LIMA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia no dia 31 de março de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500780-20.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500780-20.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARIEL RAFAEL DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos.

ARIEL RAFAEL DE LIMA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia no dia 31 de março de 2022, por volta das 07h00, na Travessa Pequiá, nº 454, Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 41 (quarenta e uma) porções de cocaína, 09 (nove) porções de crack e 34 (trinta e quatro) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, tudo com massa bruta de 148,5 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 54), sobrevivendo citação pessoal e resposta escrita em audiência.

Ratificado o recebimento da denúncia, prosseguiu-se com regular instrução, realizada nesta data, com oitiva de testemunhas e interrogatório.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sem aplicação do redutor. A defesa requereu a absolvição do acusado, por ausência probatória e fez pedidos subsidiários.

É o relatório

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 66/68).

Perante a autoridade policial o acusado permaneceu em silêncio. Em juízo, confessou os fatos, admitindo estar traficando no local.

Por sua vez, os policiais civis Ítalo e Demetrio, sob o crivo do contraditório, ratificaram integralmente as declarações anteriores e disseram que apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas no local - que é conhecido como ponto de venda de drogas. Quando de l longe avistaram dois indivíduos em atitude suspeita e com as características informadas pelo denunciante. Abordado, com o acusado foi encontrado uma sacola contendo 34 invólucros plásticos de "maconha", 41 invólucros plásticos de "cocaína" e 09 invólucros plásticos de "crack" e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em notas miúdas. O outro indivíduo conseguiu empreender fuga. Informalmente, confessou a prática do tráfico naquele local.

Note-se que os policiais descreveram detalhadamente, e de forma coesa, os fatos, bem como acrescentou que não tinha nada contra o réu, que sequer o conheciam. Não há qualquer dado objetivo para afastar os depoimentos e não faz sentido crer que desejavam incriminar uma pessoa inocente que não conheciam e deixassem os verdadeiros culpados impunes. Ademais, os fatos mesmo que em parte foram confessados pelo acusado.

Por fim, estatui o artigo 52 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. In casu, foram apreendidos em poder do acusado drogas embaladas individualmente, além da quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em notas miúdas, o que compatível com a traficância.

Portanto, a prova foi firme e a procedência mostra-se de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais majorantes, razão pela qual fixo a pena mínima, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da em razão da reincidência (fls.62/64), bem como a atenuante da confissão, que devem ser compensadas (Súmula 545 do STJ), mantendo-se, assim, a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, inaplicável a diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da

Lei 11.343/2006, tendo em vista que o acusado é reincidente.
Assim, ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.
O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudesse majorá-lo.
Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, ante a reincidência, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudescimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O RÉU ARIEL RAFAEL DE LIMA, filho de GILMARA CRISTINA DE LIMA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.
O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.
Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia, até porque o réu ostenta outra execução, cujas penas deverão ser unificadas.
Expeça-se guia de recolhimento.
Custas na forma da lei, observada a gratuidade deferida ao acusado..
Publicada em audiência saem os presentes intimados.
P.R.I.

Carapicuíba, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA